

NITERÓI PREV

Concurso Público
Editais 01/2025



Analista de Mercado Financeiro

MANHÃ

PROVA TIPO 1 – BRANCA



LÍNGUA PORTUGUESA

O preconceito linguístico disfarçado de elegância nas redes sociais

É comum que figuras carismáticas e articuladas ganhem destaque ao abordar temas relacionados à língua portuguesa, conquistando milhões de seguidores nas redes sociais. Muitas vezes, essas personalidades são mencionadas em conversas com amigos e familiares, o que me coloca em uma posição desconfortável.

Afinal, suas abordagens não me representam, e explicar, em poucas palavras, os motivos dessa incompatibilidade pode ser um desafio. Enxergo aqui, portanto, a oportunidade de detalhar as razões pelas quais esse tipo de discurso me causa certa inquietação.

Sob o manto de uma oratória sofisticada, promovida como um “jeito chique de viver e se comunicar, aliado a um humor ácido e inteligente”, muitas vezes se esconde um discurso impregnado de preconceito linguístico.

A elegância, quando usada para desqualificar o outro, não é uma virtude; ao contrário, torna-se um instrumento de exclusão. Utilizar o domínio da norma-padrão para menosprezar dialetos marginalizados reforça uma postura segregacionista e violenta.

Há quem defenda que certos discursos sejam apenas personagens criados para entreter. Mesmo que fosse o caso, o problema permanece.

Esse tipo de abordagem é abertamente antidemocrático e carrega uma série de preconceitos, refletindo uma caricatura do que há de mais nocivo na educação: arrogância e descompromisso acadêmico, que reforçam estereótipos excludentes.

Oferecer dicas sobre o português padrão pode ser útil e contribuir para a disseminação do conhecimento da língua monitorada. O problema está na forma como esse conteúdo é apresentado.

Muitas pessoas desconhecem a sociolinguística e, por isso, acreditam que sua forma de falar seja um “português ruim”. Não percebem as diferenças entre oralidade e escrita, entre formalidade e informalidade ou entre fala espontânea e língua monitorada.

Para a maioria dos brasileiros, as noções de dialeto ou de variedade linguística não são percebidas como algo concreto. O que existe, como valor cultural profundamente arraigado, é a noção de “erro gramatical” e o estigma de algumas pronúncias regionais.

A sociolinguística, campo que se consolidou nos anos 1960, estuda a língua em seu contexto social, considerando aspectos funcionais e interacionais.

A variabilidade linguística é um fenômeno inerente a qualquer língua natural, em qualquer comunidade linguística. A sociolinguística vê essa variabilidade como evidência sincrônica de mudanças linguísticas em andamento ou como reflexo de fatores socioeconômicos que afetam a língua.

Para o senso comum, no entanto, qualquer variedade que se afaste da morfossintaxe ou do léxico do português padrão é considerada “ruim” e “indesejável”, independentemente do contexto. Muitos veem a língua como um conjunto rígido de “regri-nhas de português” e nada mais.

No entanto, a língua é, antes de tudo, uma instituição social. Falamos português porque fomos colonizados por Portugal. Nos dois primeiros séculos, conviviam a língua tupinambá e o português das elites administrativas e do clero, num bilinguismo instável.

Dando um salto histórico, foi apenas no final do século XX, em 1996, com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que a escola se universalizou e o perfil da população estudantil se diversificou.

Como explica Stella Maris, PhD em Linguística, na obra “Nós chegemos na escola, e agora?”, recomenda-se que a norma culta seja ensinada nas escolas, mas que, ao mesmo tempo, sejam preservados os conhecimentos sociolinguísticos e os valores culturais que os alunos trazem de seu ambiente social.

Aprender a norma culta deve significar uma ampliação da competência linguística e comunicativa do aluno, capacitando-o a usar uma variedade ou outra, conforme a situação discursiva.

Cada enunciado é um ato de identidade, que marca diversas dimensões sociais, como gênero, faixa etária, grupo religioso ou étnico. Considerar alguém inferior pela forma como fala tem nome: preconceito linguístico.

Mas o mais curioso é: por que tanta gente se interessa por conteúdos que reforçam o preconceito linguístico?

Paradoxalmente, grande parte do público que consome esse tipo de discurso pertence justamente às camadas sociais cujas formas de falar são mais criticadas. Parece haver um desejo de pertencimento, uma busca por validação através da adesão a padrões ditos “superiores”.

A questão é que essa postura pedante simplesmente não serve para nós, professores. Como poderíamos ensinar menos-prezando, desautorizando e humilhando nossos próprios alunos? Não somos contrários às regras, nem defensores de um “vale-tudo” linguístico.

Na verdade, apreciamos ensinar as normas do português padrão e promover uma boa escrita. No entanto, isso é muito diferente de diminuir alguém por sua forma de se expressar.

Quando se mistura vaidade com ensino, o resultado é sempre desastroso. Infelizmente, há quem ensine português descon siderando décadas de estudos acadêmicos, ignorando a história e as desigualdades brasileiras.

Entendo o fascínio que muitos sentem por quem domina as regras da norma culta. Mas usar esse conhecimento para segregar e reforçar diferenças de classe é, sem dúvida, um dos usos mais nocivos da língua. Humilhar outra pessoa por sua forma de falar, não apenas silencia uma voz, mas também perpetua um ciclo de opressão.

(O'HARA, Larissa. *O preconceito linguístico disfarçado de elegância nas redes sociais*. Folha Vitória, 2025. Disponível em: <https://www.folhavi toria.com.br/educacao/>. Acesso em: abril de 2025. Adaptado.)

Questão 01

De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República (2018), a impessoalidade é um dos princípios que deve nortear as correspondências oficiais. Assinale a alternativa em cujo enunciado esse princípio foi INFRINGIDO.

- A) “[...] o perfil da população estudantil se diversificou.” (14º§)
- B) “[...] esse tipo de discurso me causa certa inquietação.” (2º§)
- C) “[...] conviviam a língua tupinambá e o português das elites [...]” (13º§)
- D) “A sociolinguística (...) estuda a língua em seu contexto social, [...]” (10º§)

Questão 02

De acordo com o texto, a articulista afirma que:

- A) As normas do português padrão devem sobrepujar as demais variedades regionais.
- B) As páginas *on-line* com dicas de português apenas reforçam o preconceito linguístico.
- C) As pessoas valorizam o uso culto da língua em detrimento de outros dialetos existentes.
- D) Os conteúdos *on-line* de português são atrativos porque ensinam o uso correto da língua.

Questão 03

Assinale a passagem do texto cujas ideias endossam o fenômeno conhecido como preconceito linguístico.

- A) “A variabilidade linguística é um fenômeno inerente a qualquer língua natural, em qualquer comunidade linguística.” (11º§)
- B) “[...] sejam preservados os conhecimentos sociolinguísticos e os valores culturais que os alunos trazem de seu ambiente social.” (15º§)
- C) “Cada enunciado é um ato de identidade, que marca diversas dimensões sociais, como gênero, faixa etária, grupo religioso ou étnico.” (17º§)
- D) “Não percebem as diferenças entre oralidade e escrita, entre formalidade e informalidade ou entre fala espontânea e língua monitorada.” (8º§)

Questão 04

Na passagem “Muitos veem a língua como um conjunto rígido de ‘regrinhas de português’ e nada mais.” (12º§), o emprego do sufixo diminutivo em “regrinhas” confere ao conjunto de regras do português um valor:

- A) Eufemístico.
- B) Quantitativo.
- C) Depreciativo.
- D) Intensificador.

Questão 05

No trecho “Não somos contrários às regras, nem defensores de um ‘vale-tudo’ linguístico.” (20º§), a expressão “vale-tudo linguístico” significa:

- A) Parametrizar o uso da língua em contextos formais e informais.
- B) Utilizar a norma culta em qualquer contexto sociocomunicativo.
- C) Validar todas as formas linguísticas, desconsiderando o contexto.
- D) Confrontar o emprego da norma culta com o da norma coloquial.

Questão 06

Uma das obras da linguista Stella Maris se intitula “Nós cheguemos na escola, e agora?”. Considerando as ideias expostas no texto, é INCORRETO afirmar que o enunciado “Nós cheguemos na escola”:

- A) Contraria as normas do português padrão falado e escrito.
- B) É inaceitável, independentemente de seu contexto de uso.
- C) É característico de variedades socialmente desprestigiadas.
- D) Configura uma das possibilidades legítimas de uso da língua.

Questão 07

Nas palavras “*infelizmente*” (22º§) e “*indesejável*” (12º§) está presente o prefixo in-. Esse morfema também pode ser encontrado, com o mesmo sentido, em:

- A) Inteligente e inquietação.
- B) Informalidade e informação.
- C) Instável e incompatibilidade.
- D) Interacionais e independentemente.

Questão 08

Ainda sobre o enunciado “*Nós cheguemos na escola*”, assinale a alternativa cuja reescrita obedece à prescrição gramatical tradicional.

- A) Nós chegamos a escola.
- B) Nós chegamos à escola.
- C) Nós chegamo na escola.
- D) Nós chegamos na escola.

Questão 09

Com base nas prescrições dos manuais de redação de comunicação oficiais, analise os itens a seguir.

- I. “*Falamos português porque fomos colonizados por Portugal.*” (13º§)
O emprego da primeira pessoa do plural poderia ser utilizado na redação de textos oficiais, uma vez que não atribui tom coloquial ou subjetivo ao texto.
- II. “*O que existe, como valor cultural profundamente arraigado, é a noção de ‘erro gramatical’ e o estigma de algumas pronúncias regionais.*” (9º§)
O emprego das aspas deveria ser evitado em um documento oficial, já que fere os princípios da formalidade, da clareza e da concisão.
- III. “*A variabilidade linguística é um fenômeno inerente a qualquer língua natural, em qualquer comunidade linguística.*” (11º§)
Todas as variedades linguísticas são legítimas e devem ser valorizadas. Entretanto, nem todas podem ser utilizadas nas correspondências oficiais, que devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Textos com gírias, regionalismos e jargão de um grupo específico terão sua compreensão dificultada.
- IV. “*Como explica Stella Maris, PhD em Linguística, na obra ‘Nós cheguemos na escola, e agora?’, recomenda-se que a norma culta seja ensinada nas escolas, [...]*” (15º§)
O título da obra “*Nós cheguemos na escola*” não poderia ser citado em um documento oficial, já que desobedece às normas da linguagem padrão norteadoras das correspondências oficiais.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II, III e IV.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.

Questão 10

Considerando as informações contidas no 4º§ e 5º§ do texto, poder-se-ia propor a inserção do seguinte elemento coesivo na introdução do 5º§, sem prejuízo de sentido, como se observa em:

- A) Todavia há quem defenda que certos discursos sejam apenas personagens criados para entreter.
- B) Porquanto há quem defenda que certos discursos sejam apenas personagens criados para entreter.
- C) Consoante há quem defenda que certos discursos sejam apenas personagens criados para entreter.
- D) Contanto que há quem defenda que certos discursos sejam apenas personagens criados para entreter.

Questão 11

Releia esta passagem: “*A elegância, quando usada para desqualificar o outro, não é uma virtude; ao contrário, torna-se um instrumento de exclusão.*” (4º§). Outra possibilidade de pontuação e de reestruturação do fragmento, mantendo-se a coesão, a coerência e a correção linguística se encontra em:

- A) A elegância quando usada, para desqualificar, o outro não é uma virtude. Torna-se ao contrário; um instrumento de exclusão.
- B) A elegância quando, usada para desqualificar, o outro, não é uma virtude; ao contrário, se torna um instrumento de exclusão.
- C) A elegância, quando usada para desqualificar o outro, não é uma virtude ao contrário; torna-se um instrumento de exclusão.
- D) A elegância, quando usada para desqualificar o outro, não é uma virtude. Ao contrário, torna-se um instrumento de exclusão.

Questão 12

Considerando o conteúdo e a estrutura composicional, o texto pertence, predominantemente, à tipologia:

- A) Narrativa, uma vez que relata um fato histórico relacionado ao bilinguismo que ocorreu inicialmente no Brasil.
- B) Descritiva, pois caracteriza o fenômeno do preconceito linguístico presente nos conteúdos *on-line* de português.
- C) Argumentativa, já que se pretende comprovar que as páginas virtuais propagam veladamente o preconceito linguístico.
- D) Injuntiva, porque são indicadas as finalidades pedagógicas para um trabalho eficiente com a norma-padrão nas escolas.

Questão 13

Em que passagem do texto foi empregada linguagem predominantemente conotativa ou metafórica?

- A) “*Sob o manto de uma oratória sofisticada (...) ‘aliado a um humor ácido e inteligente’ [...]*” (3º§)
- B) “[...] *apreciamos ensinar as normas do português padrão e promover uma boa escrita.*” (21º§)
- C) “*A elegância, quando usada para desqualificar o outro, não é uma virtude; ao contrário [...]*” (4º§)
- D) “*Parece haver um desejo de pertencimento, uma busca por validação através da adesão [...]*” (19º§)

Questão 14

Acerca das relações coesivas do texto, assinale a alternativa correta.

- A) O pronome “*cujas*” introduz a expressão “*formas de falar*” (19º§).
- B) Os pronomes “*seu*” (15º§) e “*o*” (16º§) retomam o mesmo referente.
- C) A expressão “*suas abordagens*” (2º§) retoma “*amigos e familiares*” (1º§).
- D) O termo “*porque*” poderia substituir “*pelas quais*” (2º§) sem alterar o sentido.

Questão 15

Para a Sociolinguística, “erro”, em linguagem, é a inadequação de uma forma linguística a um determinado contexto social e comunicativo. Com base nessas informações e também nas ideias veiculadas no texto, assinale a alternativa cujo enunciado constitui um “ERRO”, considerando a situação em que foi utilizado.

- A) “*Daí eu comecei a inquirição e percebi que o maluco tava me tirando! Mandeí o guarda levá ele em cana!*”
Durante uma festa, um juiz relata para os amigos a situação ocorrida em uma de suas audiências.
- B) “*Olá Maria boa tarde te mandei mensagem na sexta feira nao tive retorno ficou alguma duvida que possa estar te esclarecendo?*”
E-mail enviado por um corretor de seguros a uma cliente.
- C) “*Pessoal, abram o livro na página 107. Hoje vamos começar o estudo das variedades linguísticas. Alguém já ouviu falar desse assunto?*”
Um professor lecionando para alunos do 9º ano do ensino fundamental.
- D) – Mãe cadê você?
– Tô guardando o carro desce aqui e me ajuda a pegar suas coisas
– Eu não acredito nisso me fala que vc nao ta em casa
– claro que to em casa alice desce logo
– DESCE LOGO??? MAE VC ME ESQUECEU NO SHOPPING
Troca de mensagens de texto entre mãe e filha.

GESTÃO PÚBLICA E ÉTICA

Questão 16

Conflito é o processo ou estado em que duas ou mais pessoas divergem em razão de metas, interesses ou objetivos individuais percebidos como mutuamente incompatíveis. Em virtude da complexidade, do volume de recursos geridos e da importância dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), é comum a ocorrência de incompatibilidades entre posições sociais ou políticas manifestadas publicamente. Em relação às modalidades ou instrumentos a serem considerados na gestão de conflitos, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Como instrumento para a resolução de conflitos, o diálogo é condição prescindível para preservação das relações sociais.
- B) Entende-se por autocomposição a resolução consensual de conflitos; ocorre quando as próprias partes envolvidas conseguem chegar a uma solução, exercendo a autonomia da vontade.
- C) A gestão de conflitos, por meio de democracia participativa, implica em estimular as partes a desenvolver soluções criativas que permitam a compatibilização de interesses aparentemente contrapostos.
- D) Fazer a gestão de conflitos por meio de negociação é uma opção plausível. Nesse caso, busca-se que as próprias partes envolvidas consigam, modificando espontaneamente os seus posicionamentos, chegar a um acordo.

Questão 17

As Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 e as Leis nº 9.717/1998 e nº 10.887/2004 redefiniram o marco institucional dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e estabeleceram regras gerais de organização e de funcionamento, o que significou avanços na gestão dessas instituições. Atualmente, os RPPS ainda apresentam, tanto do ponto de vista financeiro quanto atuarial, grandes desafios a serem superados para que possam garantir, com sustentabilidade, a concessão e a manutenção dos benefícios previdenciários aos seus segurados e dependentes. Por isso, faz-se necessário que os servidores dos RPPS reconheçam a importância de se trabalhar com foco em gestão estratégica, a respeito da qual é **INCORRETO** afirmar que:

- A) O planejamento de uma organização se dá, exclusivamente, no nível estratégico.
- B) Um dos focos de planejamento tático é a definição dos resultados esperados dos processos a serem implementados.
- C) Entende-se por planejamento operacional a organização das atividades de cada processo, seja ele estruturante, operacional ou de apoio.
- D) No planejamento estratégico, a organização é considerada como um todo e são estabelecidos os objetivos permanentes ou de longo prazo e as estratégias para alcançá-los.

Questão 18

Marina, servidora de determinado município, tem se empenhado em adquirir conhecimentos relativos a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e sedimentar o conceito de agentes públicos. Após estudar a legislação atinente aos RPPS e algumas bibliografias e publicações sobre os assuntos, fez as seguintes anotações; analise-as.

- I. O agente público é todo aquele que presta qualquer tipo de serviço ao Estado, que exerce funções públicas, no sentido mais amplo possível dessa expressão. Por isso, todo agente público terá direito a optar entre o RPPS e o Regime Geral de Previdência Social.
- II. Servidores públicos são espécies de agentes administrativos ocupantes de cargo de provimento efetivo ou cargo em comissão. Eles são passíveis de responsabilização administrativa, apurada mediante processo administrativo disciplinar ou sindicância de rito punitivo. Assim, todo servidor público é agente público e está obrigado a contribuir para o RPPS instituído pelo ente federativo ao qual se vincula.
- III. O agente público contratado por tempo determinado é espécie de agente administrativo que desempenha funções públicas desvinculadas de cargos ou de empregos públicos de forma precária e temporária. A esses agentes públicos se aplica o Regime Geral de Previdência Social.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.

Questão 19

O Título III da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – artigos 18 a 43 – estabelece as normas relativas à organização do Estado. No Capítulo VII, Seção I, desse Título, encontram-se as disposições gerais relativas à administração pública. Por sua vez, na Seção II, especificamente no art. 40, encontram-se as disposições constitucionais relativas ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos (RPPS). Desta feita, conclui-se que conhecer a organização do Estado brasileiro implica em conhecer, inclusive, os ditames constitucionais aplicáveis ao RPPS. Tendo por base referidos ditames, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Quanto ao RPPS, as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.
- B) Ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado, em lei, de livre nomeação e exoneração, e àqueles em exercício de mandato eletivo, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social.
- C) Os entes federativos têm amparo legal para instituir, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, lhes sendo vedada a instituição de novos RPPS.
- D) Todos os servidores municipais que se aposentaram e, também, pensionistas do município de Niterói não estão obrigados a pagar contribuições para manutenção do regime próprio de previdência social, cuja autarquia gestora é a Previdência Social do Município de Niterói (Niterói Prev).

Questão 20

Código de Ética é um instrumento no qual são retratados a missão, a visão e os princípios de uma instituição, seja ela pública ou privada, devendo ser difundido entre seus colaboradores, a fim de que tenham consciência de suas responsabilidades. Quanto ao Código de Ética aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da Niterói Prev, entidade autárquica municipal, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Possibilita aos gestores do RPPS reafirmar o compromisso com uma atuação responsável, transparente e sustentável.
- B) Possibilita conhecer os valores cultivados pela instituição e a função que ela exerce na sociedade, em observância ao estabelecido no Código de Ética.
- C) É importante a instituição de uma Comissão de Ética com a finalidade de orientar, informar e aconselhar sobre a conduta ética no relacionamento com o cidadão e no resguardo do patrimônio público.
- D) É um documento formalmente instituído, de circulação interna e restrita aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, que não deve ser divulgado aos fornecedores, prestadores de serviços, agentes financeiros e outros.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Questão 21

O município de Niterói é pessoa jurídica de direito público interno e entidade político-administrativa, integrante da organização nacional e do território do estado do Rio de Janeiro, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição da República, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da Lei Orgânica Municipal (LOM). Sob o amparo da LOM de Niterói, compete corretamente ao chefe do Poder Executivo, entre outras atribuições:

- A) Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos.
- B) Celebrar acordos e convênios com a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas entidades, exceto com pessoa jurídica de direito privado e desde que por interesse público ou social.
- C) Dispor por iniciativa legislativa concorrente sobre as funções ou empregos públicos na Administração Direta ou Autárquica, bem como acerca do regime jurídico dos servidores, estabilidade e aposentadoria.
- D) Prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro de sessenta dias após a abertura da Sessão Legislativa, as contas relativas ao exercício anterior, acompanhadas de inventários e balancetes orçamentário, econômico e patrimonial.

Questão 22

Considerando o império legal do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói sobre provimento e vacância dos cargos públicos, é correto afirmar que, EXCETO:

- A) A investidura do servidor público ocorrerá com a posse em cargo público.
- B) Nomeação, reversão e readaptação são formas de provimento em cargo público.
- C) A vacância dos cargos decorrerá de ato que implique desinvestidura, a exemplo do que ocorre pela promoção e pela aposentadoria do funcionário público.
- D) O funcionário público do município de Niterói fará jus à reintegração ao seu cargo público original de forma compatível às alterações ocorridas em sua saúde pela incapacidade física ou mental adquirida.

Questão 23

Representação dos servidores públicos municipais de Niterói, interessada em colher informações sobre os direitos do servidor – tais quais, aposentadoria, licença para tratamento de saúde, direitos da servidora gestante e direitos previdenciários – providenciou consulta escrita sobre esses temas à Secretaria Municipal de Administração. Analise as afirmações a seguir, como sendo as respostas recebidas pelo órgão competente da Secretaria.

- I. É assegurada a participação dos servidores e empregados públicos nos colegiados municipais em que seus interesses profissionais ou previdenciários seja objeto de discussão e deliberação.
- II. Em casos de licença para tratamento de saúde, observados os requisitos estabelecidos em lei, o funcionário poderá se recusar à inspeção médica se comprovar o advento de moléstia ou doença grave.
- III. A lei assegurará licença com vencimento e vantagens integrais à servidora gestante, mediante inspeção médica, pelo prazo de seis meses, prorrogável, no máximo, por trinta dias.
- IV. O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo integrais os proventos quando decorrentes de acidente em serviço e moléstia profissional, e proporcionais em casos de doença grave, contagiosa ou incurável.

Fundado no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e na Lei Orgânica do Município de Niterói, está correto o que se afirma apenas em

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.

Questão 24

Licêncio, funcionário público do município de Niterói, afastou-se do exercício de suas funções. Seu afastamento é considerado como de efetivo exercício, e sem ressalvas pela Lei Municipal nº 531/1985 quanto à garantia de “efetivo exercício”. Desse modo, é correto afirmar que Licêncio se afastou do serviço em virtude de qualquer uma das hipóteses a seguir, EXCETO por:

- A) Licença especial.
- B) Casamento, até oito dias.
- C) Convocação para serviço militar.
- D) Licença a funcionário acidentado em serviço.

Questão 25

João Paulo, Bento e Francisco são servidores da Niterói Prev. João Paulo possui uma pós-graduação *latu sensu* (360 horas) e o título de mestre, ambos na área pertinente às atribuições do seu cargo. Bento se destaca com qualidade no desempenho de suas atribuições, com grau de satisfação “ótimo” em todos os quesitos objetivos de avaliação. E Francisco, que possui doutorado em área que não afeta às funções que desempenha, está afastado de suas funções em razão de luto. Os cursos que João Paulo e Francisco possuem são reconhecidos pelo Ministério da Educação. Diante da narrativa hipotética, analise as afirmativas a seguir.

- I. Apesar de Francisco possuir curso de doutorado, ele não terá direito ao adicional de qualificação, nem tampouco à gratificação de desempenho, pois está afastado de suas funções.
- II. João Paulo perceberá, cumulativamente, os adicionais de qualificação por especialização e mestrado.
- III. Pela qualidade no desempenho de seu trabalho, Bento terá assegurado o adicional de qualificação, sempre em conformidade à avaliação recebida da Comissão Especial de Avaliação.
- IV. Francisco poderá fazer jus à gratificação por desempenho, cujo cálculo será a média aritmética dos pontos obtidos em cada um dos quesitos objetivos, relativos às quatro últimas avaliações anteriores ao seu afastamento.

De acordo com a Lei Municipal de Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Niterói Prev, está correto o que se afirma apenas em

- A) I.
- B) IV.
- C) I e III.
- D) II, III e IV.

Questão 26

A servidora Carla, técnica previdenciária da Niterói Prev, foi formalmente designada por Portaria do Presidente da Autarquia para integrar uma Comissão Especial responsável pela revisão de normas internas. Tal comissão foi constituída por prazo determinado, com atividades extraordinárias devidamente especificadas. Ela indaga se teria direito à gratificação pelo exercício dessa função, além da Gratificação de Desempenho a que já faz jus. Considerando as disposições da Lei nº 3.851/2023, é juridicamente correto afirmar que:

- A) O servidor receberá a Gratificação por Desempenho após a aprovação da avaliação pelo Presidente da Autarquia e homologação pela Diretoria.
- B) O valor da Gratificação por Comissão será fixado por ato do Presidente da Niterói Prev, limitado ao teto de vinte e cinco por cento da remuneração do servidor designado.
- C) O pagamento da Gratificação por Comissão dependerá exclusivamente de comprovação de frequência mínima em reuniões, conforme ato infralegal a ser expedido pela Diretoria Administrativa da Autarquia.
- D) A Gratificação de Desempenho por mérito se destina aos servidores da Niterói Prev que, após avaliados por uma Comissão Especial de Avaliação instituída pelo Presidente da Niterói Prev, tenham se destacado em suas atribuições.

Questão 27

Cecília, servidora efetiva do Município de Niterói há trinta e dois anos, requereu sua aposentadoria voluntária com proventos integrais junto à Niterói Prev. Seu pedido foi indeferido sob o argumento de que o tempo de serviço não seria suficiente para a concessão do benefício integral. Cecília, inconformada, alega que sua situação está expressamente contemplada pela Lei Orgânica Municipal de Niterói e que o indeferimento fere a ordem jurídica local. Diante disso, ingressa com medida judicial, sustentando que o ato administrativo de indeferimento não respeita o disposto na Lei Orgânica Municipal, e requer a concessão da aposentadoria nos termos do diploma municipal. Considerando a Lei Orgânica Municipal de Niterói (Lei nº 531/1985) assinale a afirmativa correta.

- A) A aposentadoria voluntária de Cecília com proventos integrais poderia ser concedida após vinte e cinco anos de serviço.
- B) Caso Cecília possuísse sessenta anos de idade, poderia se aposentar com proventos integrais independentemente do tempo de serviço.
- C) A legislação municipal não prevê critérios específicos de aposentadoria para seus servidores, sendo exclusivamente competência do regime previdenciário federal.
- D) Cecília tem direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais após trinta anos de serviço, por expressa previsão da Lei Orgânica Municipal, sendo indevido o indeferimento.

Questão 28

André, servidor efetivo do município de Niterói, ocupou, durante dezesseis meses, imediatamente antes de sua aposentadoria, cargo de provimento em comissão na Administração Direta Municipal. Durante esse período, ele recebeu uma gratificação permanente de produtividade e uma função gratificada acumulada, ambas reconhecidas por ato administrativo válido. Ao requerer sua aposentadoria junto à Niterói Prev, André solicitou a incorporação integral aos proventos de ambas as vantagens: (i) a gratificação de produtividade, percebida há quatorze meses ininterruptos; e (ii) a função gratificada, exercida por dezesseis meses. Considerando a Lei Orgânica Municipal de Niterói (Lei nº 531/1985), assinale a afirmativa correta.

- A) A incorporação das vantagens decorrentes do exercício de cargos de provimento em comissão e função gratificada é inacumulável com quaisquer outras da mesma natureza.
- B) Integrarão os proventos da aposentadoria as vantagens, decorrentes do exercício de cargo de provimento em comissão e função gratificada ou parcelas financeiras percebidas pelo servidor público, em caráter temporário.
- C) A Lei Orgânica Municipal de Niterói permite a acumulação irrestrita de vantagens incorporadas aos proventos, desde que todas tenham caráter permanente e tenham sido exercidas simultaneamente por, no mínimo, doze meses.
- D) A incorporação das vantagens decorrentes de Cargo em Comissão ou Função Gratificada dar-se-á sempre que o servidor as tiver exercido por, no mínimo, doze meses, quando da passagem para a inatividade, e será calculada na proporção de um trinta avos por ano, para os servidores do sexo masculino.

Questão 29

Joana, servidora efetiva da autarquia Niterói Prev, foi cedida à Prefeitura Municipal de Niterói, no interesse da administração, passando a exercer suas funções no novo órgão. No entanto, três meses após sua remoção, ela foi surpreendida com o corte das parcelas referentes à Gratificação de Desempenho e ao Adicional de Qualificação Técnica, sob o fundamento de que tais parcelas teriam sido pagas indevidamente desde o início da sua lotação na Prefeitura. Diante dessa situação, a servidora ajuizou ação requerendo o restabelecimento dos pagamentos das parcelas suspensas, com base no princípio da segurança jurídica e da irredutibilidade remuneratória, alegando que exerce suas funções com eficiência e que os valores vinham sendo pagos regularmente por meses. Considerando a Lei que modifica o Quadro de Pessoal da Niterói Prev e institui o Plano de Cargos e Salários dos seus Servidores (Lei nº 3.851/2023), assinale a afirmativa correta.

- A) A pretensão de Joana é legítima, pois os valores pagos por mais de três meses se incorporaram à sua remuneração, sendo vedada a sua supressão.
- B) A pretensão de Joana não pode ser acolhida, pois as parcelas pleiteadas apenas devem ser pagas a servidores lotados Niterói Prev, e não a servidores cedidos.
- C) Joana faz jus às parcelas porque, sendo servidora pública e estando em exercício na Prefeitura Municipal de Niterói, é irrelevante sua lotação formal para fins de percepção de gratificações previstas na Lei nº 3.851/2023.
- D) O recebimento da Gratificação de Desempenho e do Adicional de Qualificação Técnica, constantes na Lei nº 3.851/2023, é um direito de qualquer servidor público municipal, independentemente da lotação, desde que haja exercício de função pública e habitualidade no pagamento por, ao menos, sessenta dias.

Questão 30

A autarquia municipal da Niterói Prev pretende implantar imediatamente a Gratificação de Desempenho prevista na Lei nº 3.851/2023, inclusive para servidores afastados e ocupantes de cargos exclusivamente comissionados. A Procuradoria Jurídica da entidade, consultada previamente, opinou pela necessidade de regulamentação de pontos específicos da norma antes da implementação da gratificação. Com base na legislação vigente, analise as seguintes afirmativas formuladas no parecer técnico.

- I. O valor da Gratificação de Desempenho a ser pago a cada servidor no trimestre deve ser fixado pelo Presidente da Niterói Prev, observando a disponibilidade orçamentária para o exercício.
- II. A concessão da Gratificação de Desempenho depende da obtenção de nota média igual ou superior a 4,0 nas avaliações regulares, salvo nos casos de afastamento por motivo de saúde, férias ou licença-maternidade, em que se utilizará a média das quatro últimas avaliações anteriores.
- III. Não poderão receber a Gratificação de Desempenho os servidores que tiverem, no trimestre de referência, registro de falta não abonada ou aplicação de penalidade disciplinar, ainda que tenham atingido média superior a 4,5.
- IV. A Gratificação de Desempenho está condicionada à homologação da avaliação do servidor pela Diretoria da Autarquia, após aprovação pelo Presidente da Autarquia.
- V. A regulamentação infralegal poderá definir faixas de valores, periodicidade e forma de cálculo da Gratificação de Desempenho, inclusive em hipóteses de afastamento em efetivo exercício.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I, II e IV.
- B) I, III e V.
- C) II, III e IV.
- D) I, II, III e V.

CONHECIMENTOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL**Questão 31**

Determinada autarquia previdenciária se deparou com um caso envolvendo um servidor que requereu o pagamento de um benefício de pensão por morte e, após análise do pedido, constatou que o servidor falecido não preenchia os requisitos legais necessários para a concessão do benefício, conforme estabelece a legislação do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Diante disso, a autarquia decidiu indeferir o pedido de pensão por morte, com base no poder vinculado à Administração Pública, uma vez que o ato administrativo estava claramente estabelecido pela legislação, sem margem para discricionariedade. No entanto, após a decisão, a chefia do departamento de benefícios questionou a decisão e emitiu novo ato administrativo reconsiderando a decisão tomada, concedendo o benefício em questão, mediante as circunstâncias pessoais do falecido e a comprovação de um erro administrativo no preenchimento dos documentos. Considerando os elementos e atributos dos atos administrativos, bem como os princípios que regem a atuação da Administração Pública, assinale a afirmativa correta.

- A) A atuação da Administração configura convalidação do ato anterior, instituto aplicável quando o vício não disser respeito à competência ou à finalidade do ato original.
- B) A substituição do ato anterior, ainda que motivada por erro material, configura hipótese de revogação, admissível sempre que houver juízo de conveniência administrativa.
- C) O ato administrativo subsequente, indicado no enunciado, é inválido, pois a Administração não pode alterar ato jurídico perfeito sem autorização judicial, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
- D) O ato administrativo subsequente, indicado no enunciado, é legítimo e encontra respaldo no princípio da autotutela, que impõe à Administração o dever de anular atos ilegais ou eivados de vício, independentemente de provocação judicial.

Questão 32

Uma autarquia previdenciária municipal, responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de seus servidores efetivos, observou, no encerramento do exercício fiscal, que parte dos recursos arrecadados por meio da contribuição previdenciária patronal foi utilizada, por decisão da Secretaria Municipal de Finanças, para cobrir despesas com a manutenção de prédios públicos e aquisição de veículos administrativos não vinculados à atividade previdenciária. Ao tomar ciência do ocorrido, o conselho fiscal do RPPS emitiu parecer recomendando a recomposição dos valores utilizados indevidamente, sob o argumento de que tal prática violaria uma vedação constitucional expressa quanto ao uso de receitas com destinação específica. Diante do caso hipotético e com base na Constituição Federal, assinale a alternativa que melhor expressa o fundamento constitucional aplicável à situação narrada.

- A) A destinação dos recursos arrecadados pela contribuição patronal depende exclusivamente da conveniência administrativa, desde que não implique desvio de finalidade do ente público.
- B) A Constituição Federal admite a utilização temporária de receitas previdenciárias para despesas urgentes, desde que garantida a posterior recomposição no mesmo exercício financeiro.
- C) A utilização dos recursos da contribuição previdenciária patronal em despesas alheias ao regime próprio viola o princípio da eficiência da administração, previsto no *caput* do art. 37 da Constituição Federal.
- D) A prática descrita infringe a vedação constitucional de desvinculação de receitas previdenciárias, conforme previsto no art. 167, XI, da Constituição Federal, sendo vedado seu uso para fins diversos do pagamento de benefícios previdenciários.

Questão 33

Uma autarquia previdenciária municipal instaurou procedimento licitatório para a aquisição de um novo sistema informatizado de gestão previdenciária. Durante a tramitação, o responsável pelo setor de tecnologia da informação, sem competência legal para firmar compromissos contratuais, assinou pessoalmente uma carta de intenção de compra com uma empresa específica, comprometendo o órgão público antes da conclusão regular do certame. À luz da teoria dos fatos e atos da Administração Pública, assinale a alternativa correta quanto à natureza e efeitos dos atos praticados no caso apresentado.

- A) O compromisso firmado pelo responsável do setor de tecnologia da informação configura ato administrativo inválido, por vício de competência e finalidade.
- B) Tanto o compromisso firmado quanto os atos do servidor são considerados fatos administrativos, visto que ainda não produziram efeitos externos, razão pela qual não podem ser invalidados.
- C) O compromisso assumido configura fato administrativo, pois ainda não gerou contratação formal, não havendo que se falar em produção de efeitos para a Administração Pública em sentido subjetivo.
- D) Os atos praticados pelo servidor do setor de tecnologia da informação são considerados atos administrativos válidos, pois foram realizados no interesse da Administração e no exercício regular de atribuições funcionais.

Questão 34

Em um cenário hipotético, durante uma campanha eleitoral municipal, certo candidato foi questionado por jornalistas sobre a sua posição em relação a alguns temas polêmicos, como a liberdade de expressão, diversidade ideológica e representatividade das minorias. Em uma de suas respostas, o candidato afirmou que as ideias de determinados grupos minoritários não devem ser amplamente divulgadas, pois “podem dividir a sociedade”. Além disso, sugeriu que apenas algumas ideologias devem ser respeitadas no contexto democrático, alegando que a convivência com pensamentos “opostos” pode prejudicar a unidade nacional. Esse discurso gerou intenso debate entre os cidadãos e, principalmente, entre os integrantes do seu próprio partido. Alguns de seus aliados o defenderam, argumentando que ele apenas expressou uma opinião pessoal, dentro da sua liberdade de expressão, e que o país precisa de um discurso mais unificado. Outros se manifestaram contrários, alegando que o discurso do candidato contrariava princípios constitucionais fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político e a soberania do povo. Considerando o exposto, a fala do candidato pode ser analisada sob a ótica dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, assinale a alternativa que melhor reflete os princípios constitucionais envolvidos na situação.

- A) Embora o discurso do candidato seja polêmico, ele não infringe qualquer princípio constitucional, uma vez que não há menção a nenhum tipo de discriminação direta a grupos minoritários ou qualquer violação da liberdade política garantida aos cidadãos.
- B) O discurso do candidato apenas reflete uma opinião política legítima, sem qualquer violação aos princípios constitucionais, pois a liberdade política garante que ele tenha direito de defender suas ideias, mesmo que em detrimento da diversidade de pensamentos.
- C) O discurso do candidato se encaixa dentro da liberdade de expressão e não viola os princípios constitucionais, pois ele está apenas exercendo seu direito de opinar sobre a diversidade ideológica, algo garantido pela Constituição Federal, desde que não incite violência ou discriminação.
- D) A fala do candidato viola o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, ao sugerir que apenas algumas ideologias devem ser respeitadas, ele impede o pleno exercício da liberdade de pensamento e a igualdade de tratamento entre os cidadãos, fundamentais para uma convivência democrática.

Questão 35

Em ação de fiscalização realizada por um órgão público, foi determinado o embargo de uma obra particular que se encontrava em andamento sem a licença exigida pela legislação urbanística. O fiscal responsável registrou, em relatório próprio, que, no momento da vistoria, não foi apresentado alvará válido para a construção. Em defesa, o responsável pela obra alegou que o pedido de licença já havia sido protocolado há meses e que a paralisação da obra traria graves prejuízos financeiros, razão pela qual teria decidido seguir com a construção mesmo sem o documento formal. Sobre a situação narrada, considerando os atributos do ato administrativo, assinale a alternativa correta.

- A) A presunção de legalidade do ato impede que o interessado questione, em sede administrativa, a veracidade dos fatos registrados pelo agente público.
- B) A validade do embargo depende de autorização judicial prévia, pois o poder público não pode, sem decisão judicial, impor restrições ao direito de construir.
- C) A imposição do embargo é ato discricionário da Administração Pública, razão pela qual prescinde de fundamento em norma específica, em razão do atributo da autoexecutoriedade.
- D) Presume-se que o embargo seja legítimo e verdadeiro até que se prove, de forma cabal, a inexistência dos fatos relatados, em razão da presunção de legitimidade e da presunção de veracidade.

Questão 36

Durante a fiscalização em uma feira de produtos artesanais realizada em área pública, um agente administrativo constatou que várias barracas estavam instaladas fora da área permitida e obstruíam parcialmente a passagem de ambulâncias de emergência destinadas a um posto de saúde local. Considerando o risco iminente à segurança e ao atendimento médico da população, o agente determinou a retirada imediata das barracas irregulares, com base em regulamento publicado no diário oficial. Apesar dos protestos dos feirantes, a medida foi executada sem autorização judicial. Considerando os atributos dos atos administrativos e a situação narrada, assinale a alternativa correta.

- A) A atuação administrativa se justifica pelo atributo da autoexecutoriedade, uma vez configurada situação de urgência que autoriza a execução direta do ato sem prévia autorização judicial.
- B) A execução imediata caracteriza abuso de poder, pois qualquer retirada forçada de bens particulares em espaço público exige autorização judicial prévia, ainda que exista situação emergencial.
- C) A atuação do agente se fundamenta exclusivamente na imperatividade do ato administrativo, que autoriza a Administração a impor obrigações aos particulares, independentemente de previsão legal.
- D) A presunção de legalidade do ato administrativo impede que os feirantes questionem a legitimidade da ordem, salvo se houver manifestação judicial prévia reconhecendo a irregularidade do ato.

Questão 37

Determinada autarquia previdenciária, responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de um município, contratou uma empresa privada especializada para implementar e manter um sistema digital de agendamento de benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões e auxílio-doença. O sistema permite que os segurados solicitem e acompanhem seus pedidos *on-line*, enquanto a análise e a concessão dos benefícios continuam sendo responsabilidade exclusiva da autarquia. O contrato especifica que a empresa contratada ficará apenas com a manutenção do sistema e com o suporte técnico necessário para garantir o funcionamento da plataforma digital. Com base no exposto, julgue a natureza do serviço prestado e assinale a alternativa que melhor define a classificação desse serviço.

- A) O serviço de agendamento e atendimento *on-line* não é considerado serviço público, pois sua execução é realizada por uma empresa privada, que não integra a Administração Pública, e não há controle direto da autarquia sobre a prestação do serviço.
- B) O serviço de agendamento *on-line* se caracteriza como serviço público apenas se a autarquia previdenciária realizar fiscalização direta da execução do serviço prestado pela empresa contratada, uma vez que o controle da qualidade é essencial para a caracterização do serviço público.
- C) O serviço de agendamento *on-line* de benefícios previdenciários não pode ser classificado como serviço público, pois é uma atividade técnica, sem envolvimento direto com o interesse coletivo da população, sendo considerado um serviço privado prestado por uma empresa terceirizada.
- D) O serviço de agendamento e atendimento *on-line* se caracteriza como serviço público, mesmo sendo executado por uma empresa privada, pois atende a uma necessidade coletiva de acesso aos benefícios previdenciários e é prestado em nome da autarquia previdenciária, responsável pela análise dos pedidos.

Questão 38

No município fictício Vila Esperança, a autarquia previdenciária municipal, responsável pela gestão e concessão dos benefícios previdenciários aos servidores públicos, recentemente iniciou uma reavaliação dos benefícios pagos aos aposentados e pensionistas. Durante a revisão, foram identificados indícios de irregularidades nos pagamentos, como a falta de documentação complementar, a concessão de benefícios sem a devida comprovação de tempo de serviço e, em alguns casos, a duplicidade de benefícios. Diante dessas inconsistências, um grupo de servidores, juntamente com membros da sociedade civil, decidiu formalizar uma denúncia à Câmara Municipal. A Câmara, por sua vez, criou uma Comissão Especial de Fiscalização para investigar as alegações e decidiu submeter os atos administrativos da autarquia à análise do Tribunal de Contas. Esse, por sua vez, deverá realizar uma auditoria detalhada, avaliando a regularidade dos atos administrativos, a legalidade dos pagamentos efetuados e a adequação das decisões tomadas pela autarquia. Considerando os princípios e as competências do controle externo, bem como as especificidades do processo descrito, assinale a alternativa correta.

- A) O controle externo realizado pelos Tribunais de Contas atua por meio de relatórios e pareceres emitidos pelas Câmaras Municipais, sendo desnecessária a realização de auditorias externas contínuas. A fiscalização por parte dos Tribunais de Contas ocorre apenas quando há manifestação direta de irregularidade, não se tratando de um processo preventivo.
- B) O controle externo realizado pelos Tribunais de Contas pode se restringir à análise prévia de atos administrativos, como licitações e contratações, sendo desnecessária qualquer atuação posterior, mesmo que o ato já tenha sido executado e os recursos tenham sido gastos. A atuação do Tribunal de Contas só se faz necessária quando há denúncias formais.
- C) O controle externo, exercido pelos Tribunais de Contas, visa garantir a fiscalização da legalidade dos atos administrativos e da correta aplicação dos recursos públicos, sendo suficiente que o controle interno da autarquia, realizado por sua própria equipe técnica, seja eficiente para assegurar a transparência da gestão, sem necessidade de acompanhamento externo contínuo.
- D) O controle externo realizado pelo Tribunal de Contas do Município tem como principal objetivo fiscalizar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos administrativos, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos. Nesse sentido, é um mecanismo indispensável para o controle democrático, devendo ser solicitado sempre que houver indícios de irregularidades, independentemente de ação interna.

Questão 39

José da Silva e João da Silva são filhos de Paulo da Silva. Paulo da Silva foi condenado, em ação por improbidade administrativa, em função de atos que geraram enriquecimento ilícito à luz da Administração Pública, às sanções de perda de função pública, suspensão de direitos políticos, por oito anos, pagamento por multa civil equivalente ao acréscimo do valor patrimonial e proibição de contratar com o poder público, vedação de incentivos fiscais. Paulo da Silva faleceu. Em relação a seus filhos, é correto afirmar que:

- A) Os filhos também terão suspensão de direitos políticos por oito anos.
- B) Os filhos não sofrem qualquer efeito da condenação em ação na qual o pai foi condenado.
- C) Os filhos, servidores públicos, também perdem a função pública e devem pagar a multa civil equivalente ao acréscimo do valor patrimonial.
- D) Os filhos devem pagar a multa civil equivalente ao acréscimo do valor patrimonial, mas não necessariamente no valor do dano, e sim nos limites da herança.

Questão 40

Analise as afirmativas a seguir.

- I. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
- II. A indisponibilidade de bens não poderá, em hipótese alguma, ser decretada sem a oitiva prévia do réu.
- III. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.
- IV. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e III.
- B) II e III.
- C) I, II e IV.
- D) I, III e IV.

Questão 41

Determinado município resolve contratar adotando o diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma das modalidades de licitação e isso é inédito para o município, que nunca realizou licitação dessa forma. O medo de cometer algum equívoco é grande, até porque a municipalidade tem temores de lançar uma licitação que lhe gere problemas com o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Feita tal declaração, é correto afirmar que:

- A) Não cabe contratação via diálogo competitivo caso o objeto se trate de inovação tecnológica.
- B) As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo.
- C) Os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes não necessariamente deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos.
- D) A Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas, e estabelecerá prazo mínimo de vinte dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação.

Questão 42

A Lei de Licitação é regida por princípios próprios, os quais procuram gerar correição e probidade no certame. Princípios têm como função auxiliar na resolução na hermenêutica de casos concretos; eles funcionam como normas, criam novos princípios e regras, não sendo apenas fontes supletivas de lacuna de leis. Analise os princípios a seguir.

- I. Impessoalidade.
- II. Legalidade.
- III. Probidade administrativa.
- IV. Insegurança jurídica.

Guia a aplicação da Lei de Licitação o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) II e IV.
- C) I, II e III.
- D) I, III e IV.

Questão 43

José do Carmo é brasileiro, solteiro, negro, católico, conservador, heterossexual, soropositivo. Há registro desses dados e José do Carmo não consente com o tratamento de tais informações. De acordo com a Lei nº 13.709/2018, em qual das hipóteses a seguir relacionadas a recusa de José do Carmo é válida?

- A) Realização de estudos por órgão de pesquisa; garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis.
- B) Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.
- C) Tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela Administração Pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos.
- D) Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º dessa normativa, sem exceções.

Questão 44

Considerando o disposto na Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), qual das hipóteses a seguir relacionadas, **NÃO** contempla dados a serem conservados?

- A) Dados que não são de uso exclusivo do controlador.
- B) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.
- C) Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais.
- D) Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos na LGPD.

Questão 45

Mário Morais deseja ter acesso a dados de determinada licitação realizada por certa autarquia. Em relação à pretensão de Mário Morais, assinale a afirmativa correta.

- A) O pedido não precisa conter a identificação de Mário Morais.
- B) O pedido não precisa conter especificações da informação requerida.
- C) São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
- D) A autarquia não pode viabilizar a pretensão de Mário Morais de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na *internet*.

CONHECIMENTOS DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questão 46

A Lei Municipal nº 2.288/2005 reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de Niterói. Sobre tal diploma legal, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Tesouro Municipal é garantidor e responsável solidário das obrigações da Niterói Prev.
- II. As receitas e despesas da Niterói Prev deverão ser previamente estimadas, fixadas e vinculadas única e exclusivamente ao cumprimento das finalidades a que se propõe o presente regime próprio de previdência.
- III. A Niterói Prev é uma Autarquia Municipal, gestora da previdência pública do município, responsável pela concessão e pagamento de pensões, aposentadorias e demais benefícios aos servidores municipais, na forma da Lei.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) II, apenas.
- D) I e II, apenas.

Questão 47

Hugo é servidor público ativo ocupante de cargo efetivo da Câmara Municipal. José é ocupante, em autarquia, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Luís se aposentou e é servidor público inativo do Poder Executivo municipal. Considere que os órgãos/entidades citados pertencem à estrutura do município de Niterói e que Hugo, José e Luís nunca ocuparam outros cargos ou empregos. Limitando-se às informações prestadas, de acordo com a Lei Municipal nº 2.288/2005 e as disposições constitucionais sobre o assunto, são considerados segurados pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município:

- A) Luís, apenas.
- B) José, apenas.
- C) Hugo, José e Luís.
- D) Hugo e Luís, apenas.

Questão 48

Maria se dedica, durante toda a sua vida laboral, à rede pública de ensino de Niterói, ela acumula dois cargos municipais efetivos de professora, com compatibilidade de horários. Conforme o que dispõe a Lei Municipal nº 2.288/2005, a respeito da situação de Maria, é correto afirmar que:

- A) Se vier a exercer mandato eletivo federal ou estadual, será desfilhada da Niterói Prev.
- B) Não poderá receber mais de uma aposentadoria, ainda que preencha os requisitos necessários para tanto.
- C) Deve realizar a contribuição previdenciária apenas com relação ao cargo de maior vencimento, fazendo jus às duas aposentadorias.
- D) Durante a atividade nos referidos cargos, Maria é considerada contribuinte obrigatória em relação a cada um dos cargos ocupados.

Questão 49

Gilmar é servidor público ativo efetivo do município de Niterói. É casado com Gabriela e o casal tem dois filhos não emancipados, Júlia e Guilherme, de 10 e 20 anos, respectivamente. Tendo em vista as informações fornecidas, assinale a afirmativa correta.

- A) Guilherme não poderá ser inscrito como dependente de Gilmar, considerando sua idade.
- B) Caso Gilmar venha a falecer sem ter realizado a inscrição de seus dependentes, haverá decadência do direito e eles não mais poderão promover tal inscrição.
- C) A inscrição de Gilmar como segurado depende de requerimento por ele formulado, no qual deve comprovar documentalmente o atendimento aos requisitos para tanto.
- D) Dentre outras situações, caso tenha sido inscrita nessa condição, a perda da qualidade de dependente para Gabriela poderá ocorrer pela anulação do casamento com Gilmar.

Questão 50

Sobre as fontes de receita da Niterói Prev, assinale a afirmativa correta.

- A) É defeso à Niterói Prev realizar aplicações financeiras com o fim de obtenção de fontes de receita.
- B) A receita poderá ser constituída de rendas advindas da exploração dos empreendimentos patrimoniais da Niterói Prev.
- C) Somente são fontes de receita as contribuições previdenciárias dos servidores ativos e pensionistas; os servidores inativos são dispensados de contribuição.
- D) São patrocinadores da Niterói Prev o município de Niterói e o estado do Rio de Janeiro, por seus Poderes Executivo, Legislativo e todas as Autarquias e Fundações que compõem suas estruturas.

Questão 51

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 2.288/2005, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de Niterói, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () João, servidor efetivo ativo do município de Niterói, foi cedido sem ônus para outro órgão da Administração Direta da União; nesse caso, permanecerá na condição de segurado da Niterói Prev, independentemente de contribuição.
- () A exoneração do servidor é uma das hipóteses que ensejam a perda da condição de segurado da Niterói Prev, quando este não ocupar nenhum outro cargo municipal.
- () A perda da condição de segurado enseja a devolução das contribuições recolhidas.

A sequência está correta em

- A) F, F, V.
- B) V, F, V.
- C) F, V, F.
- D) V, V, F.

Questão 52

Fabília e Anderson lograram aprovação em recente concurso público promovido pela Niterói Prev. Na primeira semana de exercício em seus cargos, conversavam sobre a estrutura administrativa superior da autarquia. Fabília afirmou que tal estrutura é composta pelo Conselho de Administração, pela Presidência e pelo Conselho Fiscal. Anderson informou que o Conselho Fiscal é composto exclusivamente por representantes dos servidores municipais, sendo um representante dos servidores ativos e um representante dos servidores inativos e pensionistas. A respeito das falas dos servidores, conclui-se que:

- A) Apenas Fabília está correta.
- B) Apenas Anderson está correto.
- C) Fabília e Anderson estão corretos.
- D) Fabília e Anderson estão equivocados.

Questão 53

Em uma atividade avaliativa da disciplina de Direito Previdenciário, Mévio, estudante, dissertava sobre o tema da seguridade social. O aluno informou que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base em alguns objetivos, tendo enumerado os seguintes: (I) universalidade da cobertura e do atendimento; (II) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; (III) equidade na forma de participação no custeio; e (IV) caráter centralizado da administração, mediante gestão governamental nos órgãos colegiados. O professor de Mévio, ao corrigir sua resposta, deve indicar que está equivocado o objetivo:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.

Questão 54

Analise as alternativas relacionadas a seguir e assinale a pessoa que **NÃO** consta do rol daqueles que poderão ser inscritos na condição de dependente econômico do segurado, conforme a Lei Municipal nº 2.288/2005.

- A) Companheira.
- B) Irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos.
- C) Pai, ainda que possua recursos suficientes para o próprio sustento e seja beneficiário de outro sistema de previdência pública.
- D) Enteado menor de 21 anos que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação, mediante declaração escrita do segurado e comprovada a dependência econômica.

Questão 55

Analise as afirmativas a seguir.

- I. O tema “previdência social” é de competência legislativa privativa da União, não cabendo aos estados e municípios ingerência nessa seara.
- II. A Emenda Constitucional nº 103/2019 suprimiu a possibilidade de instituição de regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no âmbito dos municípios.
- III. A Emenda Constitucional nº 20/1998, tratando sobre o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), incluiu a previsão de que a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.

Questão 56

O art. 40 da Constituição da República estabelece as regras gerais para a aposentadoria dos servidores públicos efetivos. Sobre as previsões nele contidas, assinale a afirmativa correta.

- A) As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas na lei do respectivo ente federativo.
- B) O regime estabelecido pelo referido artigo é o denominado Regime Geral de Previdência Social (RGPS), de caráter contributivo e solidário.
- C) O regime de previdência será financiado exclusivamente por contribuição do respectivo ente federativo, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial.
- D) As regras estabelecidas são de observância vinculante apenas da União, de modo que estados e municípios possuem competência legislativa plena para disciplinarem de forma diversa do que se encontra estabelecido no dispositivo.

Questão 57

Analise as afirmativas a seguir.

- I. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- II. A previdência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.
- III. É vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e III, apenas.

Questão 58

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a determinadas políticas sociais. **NÃO** representa uma dessas políticas:

- A) Saúde.
- B) Educação.
- C) Assistência Social.
- D) Previdência Social.

Questão 59

Determinado servidor público efetivo do município de Niterói interpôs, pela via administrativa adequada, pedido de revisão a respeito do valor de sua contribuição previdenciária. Segundo ele, a chamada “remuneração de contribuição” prevista na Lei Municipal nº 2.288/2005 deve ser considerada como o valor constituído pelo vencimento de seu cargo efetivo, excluindo-se as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Ainda, na “remuneração de contribuição”, não devem ser considerados: o salário-família, o auxílio-alimentação e o adicional noturno. Após análise do pedido, a autoridade competente deverá concluir corretamente que o servidor está:

- A) Integralmente correto quanto aos argumentos expostos.
- B) Equivocado exclusivamente no que se refere ao salário-família, o qual deve ser considerado na “remuneração de contribuição”.
- C) Equivocado somente a respeito do auxílio-alimentação e do adicional noturno, pois ambos constituem a “remuneração de contribuição”.
- D) Equivocado apenas quanto à afirmação de que as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei devem ser excluídas da “remuneração de contribuição”.

Questão 60

Certo professor de Direito Constitucional de uma instituição de ensino superior de Niterói propôs uma gincana jurídica com seus alunos e, para isso, dividiu sua turma para responder a diversas perguntas acerca do tema da Ordem Social, conforme o que consta na Constituição Federal de 1988. Em dado momento, sobre o tema da seguridade social, o professor indagou aos grupos quais são as contribuições sociais que atualmente auxiliam em seu financiamento, tendo recebido as quatro respostas abaixo indicadas, das quais uma é INCORRETA; assinale-a.

- A) Contribuição sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.
- B) Contribuição do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
- C) Contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
- D) Contribuição do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO

Questão 61

Alguns conceitos fundamentais de microeconomia fornecem a base para a análise em economia gerencial. Quatro dos mais importantes conceitos são: oferta e demanda; análise marginal; Valor Presente Líquido (VPL); e significado e medição do risco. Sobre o conceito de demanda, especificamente quanto à curva de demanda individual e de mercado, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A curva de demanda, seja ela individual ou de mercado, lida apenas com a própria relação preço-quantidade ofertada do bem ou serviço objeto da análise.
- B) O movimento ao longo da curva de demanda reflete mudanças nas quantidades demandadas quando mantidos constantes os demais fatores que não sejam as variações de preços do próprio bem ou serviço sob análise.
- C) A curva de demanda de mercado, vista de forma simplificada, revela a relação entre os preços e as quantidades demandadas de determinado bem ou serviço, mantendo-se constantes as influências de todos os demais fatores.
- D) A mudança (deslocamento) da curva de demanda, seja ela individual ou de mercado, deve ser interpretada como consequência de algum determinante da demanda que não seja o próprio preço do bem ou serviço estudado.

Questão 62

João, analista de mercado financeiro de uma autarquia gestora do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de determinado município, tem por atribuição dar suporte na construção das estratégias competitivas e nos movimentos estratégicos da organização. Ele sabe que a economia de empresas extrai da teoria microeconômica aqueles conceitos e técnicas que permitem que os gestores selecionem a direção estratégica, aloquem os recursos disponíveis da organização de forma eficiente e respondam efetivamente a questões táticas. João tem plena consciência que as decisões, em âmbito geral, tomadas pelos gestores da organização, buscam, EXCETO:

- A) Identificar e avaliar alternativas negociais aplicáveis à entidade.
- B) Respeitar as limitações legalmente impostas e as variáveis de riscos inerentes aos RPPSs.
- C) Selecionar, entre as opções estratégicas disponíveis e legalmente aplicáveis, aquela que cumpra os objetivos da organização de forma mais eficiente.
- D) Identificar, proativamente, as decisões e os movimentos prováveis das organizações concorrentes, haja vista a obrigatoriedade de existir, no mínimo, duas entidades gestoras do RPPS de cada ente federativo.

Questão 63

Considerando as diferentes maneiras de mensuração do produto interno, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) PIB real é o montante, expresso em termos monetários, dos bens e serviços produzidos em território nacional, calculados a preços constantes.
- B) O PIB nominal é o montante, expresso em termos monetários, dos bens e serviços produzidos em território nacional, calculados a preços correntes.
- C) O Produto Interno Bruto é uma medida da variação no nível de preço. Ele revela que parte do crescimento no PIB nominal é atribuída a uma elevação nos preços ao invés de um aumento nas quantidades produzidas.
- D) O bem-estar da população de um país depende do rendimento médio de seus indivíduos. Um indicador desse rendimento médio é o PIB *per capita*. O PIB *per capita* é a razão entre o PIB e a população de um país. O PIB *per capita* real é o melhor indicador individual do bem-estar de uma sociedade.

Questão 64**A Teoria Tradicional do Bem-Estar: da origem às críticas**

Até o século XIX, os economistas tinham por responsabilidade não só explicar a economia mundial e fazer prognósticos sobre o futuro da economia, mas também estabelecer princípios de economia política, que direcionassem quais políticas poderiam levar ao bem-estar social ou ao empobrecimento. No século XX, apesar da continuidade do ideário sedimentado, surge outra vertente que vai contra esse pensamento, da qual se originou a Teoria Tradicional do Bem-Estar (HICKS, 1939). As correntes teóricas prevalentes no século XX carregam como herança uma ciência econômica dominada, desde 1870, pela Teoria do Equilíbrio Geral (NAPOLEONI, 1979). Tal teoria tem como principal representante o economista e matemático Léon Walras e apresenta, implicitamente, um conceito de atividade econômica e de ciência econômica. O principal ponto a ser atendido por Walras era trazer um maior rigor matemático para assuntos de ordem econômica, que envolveriam a interação entre os agentes em diversos mercados e a tendência ao equilíbrio. A Teoria do Equilíbrio Walrasiana é uma das mais importantes teorias, com relação à distribuição de recursos em uma economia, e culminou no critério de eficiência de Pareto (AGAFANOW, 2007). Sob a ótica de Walras (1983), a utilização de método matemático nos estudos de economia política pura poderia resolver problemas relacionados a outras duas ciências: “economia aplicada” e “economia social” (WALRAS, 1983). De acordo com HICKS (1939), a economia do bem-estar defende a ideia de que a ciência econômica está limitada a atuar até o ponto de formular explicações universais, que não sofram juízos de valor, e considera que não cabe ao economista prescrever princípios políticos que dependam de escalas de valores sociais. Para os teóricos do bem-estar, as prescrições políticas poderiam carregar diferentes valores em distintos contextos, e isso impediria a constituição de regras ou explicações universais. Mas Colell *et al* (1995) apresentam como um princípio sólido da economia do bem-estar o fato de que uma formulação política não deve ser paternalista. Dessa forma, alternativas que estão diretamente ligadas aos gostos dos agentes não devem ser consideradas na formulação de políticas; apenas o valor das utilidades, das diferentes alternativas disponíveis em uma economia, deve ser considerado. Portanto, os aspectos relevantes para a formulação de políticas constituem um “conjunto de possibilidades de utilidades” e esse conjunto é que oferece, aos formuladores de políticas, as opções de ações para solucionar o problema-chave da economia do bem-estar, que é maximizar o bem-estar social. O economista e sociólogo Vilfredo Pareto publicou a sua obra “Manual de Economia Política” em 1906, na qual reconhece a importância e os avanços marginalistas com a teoria da utilidade, mas apresenta inquietações principalmente relacionadas a uma medida de bem-estar e à possibilidade de comparar níveis de bem-estar entre as pessoas (PARETO, 1996).

(Revista de Desenvolvimento Econômico – RDE. Ano XIX. v. 2. nº 38. Adaptado.)

Considerando as informações disponibilizadas anteriormente e, ainda, sobre equilíbrio geral e bem-estar, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) Apesar de ter como objetivo a maximização do bem-estar dos indivíduos, a teoria tradicional do bem-estar procura se distanciar de questões valorativas, morais e éticas, com o objetivo de construir regras universais para a avaliação do bem-estar social.
- B) As correntes teóricas dos estudos econômicos promoveram, e ainda promovem, um distanciamento entre a teoria do equilíbrio geral e a teoria do bem-estar social; pois, enquanto a primeira teoria exige rigor matemático para assuntos de ordem econômica, a segunda cuida de avaliar, simplesmente, gostos e preferências dos indivíduos.
- C) De acordo com Pareto (1996), o problema econômico está relacionado à oposição entre “gostos” e “obstáculos”, pois cada indivíduo busca satisfazer suas preferências, tanto quanto possível, em vista dos obstáculos que se apresentam. Tal satisfação representará o alcance de um estado de bem-estar para si, e é atingida no ponto em que não lhe seja conveniente nem ir além e nem ficar aquém da situação que alcançou via algum mecanismo de troca.
- D) Nas teorias econômicas, de forma geral, prevalece o bem-estar avaliado sob a ótica “formal”, vinculado à satisfação das preferências dos indivíduos. Dessa forma, os economistas não focam em questões valorativas do que é “bom” ou “ruim” para as pessoas e acreditam que a satisfação das preferências pode ser medida pelo nível de utilidade que os bens geram aos indivíduos. Nessa visão, a importância dos bens disponíveis na economia é a mesma para todos os indivíduos que a compõem.

Questão 65

A relação entre empresas individuais e o mercado relevante, como um todo, é conhecida como estrutura de mercado. Apesar de não serem as únicas conhecidas e estudadas, quatro estruturas de mercado específicas têm sido tradicionalmente definidas; são elas: concorrência perfeita; monopólio, concorrência monopolista; e oligopólio. A estrutura monopolista em um extremo, comparada com a estrutura de concorrência perfeita no outro extremo, apresenta inúmeras características, entre as quais importa explicitar: somente uma empresa oferta o produto ou o serviço específico; inexistência ou baixíssima elasticidade cruzada da demanda (inexistência de produtos substitutos); nenhuma interdependência com outros concorrentes, pois uma única empresa atua no mercado; e barreiras à entrada de outras empresas similares. Considerando a estrutura característica de uma entidade gestora de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a exemplo da Niterói Prev, assinale a afirmativa correta.

- A) É instituição com poder de monopólio, em nível regional, em virtude de barreira legal, constitucionalmente estabelecida, à entrada de instituições concorrentes.
- B) É antieconômico que uma só entidade previdenciária ofereça dois planos distintos de benefícios e que uma única entidade seja criada para gestão dos seus recursos.
- C) O poder de monopólio das entidades gestoras de RPPS advém, exclusivamente, da existência de economia de escala obtida por meio da ampliação da capacidade de negociação em decorrência do porte da instituição.
- D) Inexiste economia de escopo no nicho de mercado em que atuam as entidades gestoras de RPPS, pois o custo de uma mesma firma em ofertar dois produtos distintos é sempre superior ao custo desses dois produtos quando produzidos por firmas distintas.

Questão 66

Moana, analista de uma determinada autarquia gestora de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), no exercício de suas atribuições, no que concerne à avaliação das perspectivas de futuro, à busca de projeções assertivas para a instituição e à coordenação das atividades de negócios, sabe da importância de se conhecer a Teoria da Firma e as implicações práticas da incessante busca pela maximização do resultado (lucro). A respeito da Teoria da Firma e ciente de que a finalidade de um RPPS é garantir os direitos previdenciários dos servidores públicos, incluindo aposentadorias e pensões, no âmbito de cada ente federativo, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) A maximização da riqueza é um objetivo dinâmico explícito que reflete as informações públicas disponíveis a respeito dos fluxos de caixa futuros esperados e dos riscos previsíveis.
- B) Dirigentes que se propõem à maximização da riqueza (lucro) de uma entidade precisam administrar mudanças tecnológicas e regulamentares, atentando-se para sustentabilidade de longo prazo.
- C) As ações dos gestores das organizações em busca da maximização do resultado devem estar alinhadas às oportunidades de investimentos estratégicos e não apenas a investimentos preexistentes com Valor Presente Líquido (VPL) positivo.
- D) Dirigentes orientados à maximização de lucro (valor) sabem da impossibilidade de se prever mudanças, principalmente mudanças regulamentares, e, por isso, não se preocupam em preparar planos de contingência, pois contingência é algo que pode acontecer, mas que não pode ser controlada e não se pode prever se irá acontecer ou não.

Questão 67

A Lei nº 9.717/1998, com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019 (*caput* do artigo 9º), adquiriu *status* de Lei Complementar e desempenha papel essencial ao estabelecer as regras gerais para a organização e para o funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). De acordo com o inciso IV do art. 6º da lei citada, a aplicação dos recursos previdenciários sob a responsabilidade do fundo integrado de bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária deve ser realizada de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Desde 1999, o CMN edita resoluções que tratam especificamente das aplicações e dos investimentos dos recursos dos RPPS.

(Nota Técnica SEI nº 123/2023/MPs. Adaptado.)

Considerando as informações disponibilizadas anteriormente e, ainda, conhecimentos macroeconômicos adicionais relativos a políticas monetárias, assinale a afirmativa correta.

- A) As políticas monetárias, cujas formulações são atribuições exclusivas do Banco Central do Brasil, não têm qualquer impacto nos retornos das aplicações dos recursos financeiros geridos pelos RPPSs.
- B) O Conselho Monetário Nacional, órgão superior do sistema financeiro brasileiro, tem competência para formular as políticas monetárias, as quais visam a estabilidade da moeda e, por consequência, o desenvolvimento econômico e social do país.
- C) Os recursos previdenciários sob a responsabilidade do fundo integrado de bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária não sofrem quaisquer influências ou são impactados por políticas monetárias, sejam elas expansionistas ou contractionistas.
- D) Ao editar resoluções que tratam especificamente das aplicações e dos investimentos dos recursos dos RPPSs, o Conselho Monetário Nacional garante que as políticas monetárias implementadas no país não impactam negativamente os investimentos dessas instituições.

Questão 68

Teoria dos Mercados Contestáveis

A Teoria dos Mercados Contestáveis (TMC) poderia ser enquadrada no conjunto de abordagens que, partindo do pressuposto do comportamento maximizador de lucros da firma, garante que o processo de seleção natural em economias descentralizadas leva à emergência de estruturas ótimas de mercado, no longo prazo. Utilizando as próprias palavras de Baumol: “embora as estruturas industriais que emergem na realidade não sejam sempre aquelas que minimizam custos, constituem aproximações razoáveis da estrutura eficiente” (BAUMOL, 1982, p. 8). Essa visão reafirma posturas anteriores como as de McGee (1974) e do próprio Baumol e Fischer (1978), segundo as quais, exceto para indústrias dominadas por controles estatais, pode-se esperar que as estruturas de mercado apresentem uma forte correspondência com as formas mais econômicas. Na abordagem da TMC, o critério de seleção é o mínimo custo e o processo seletivo se dá pela força da concorrência potencial, e não pela entrada efetiva de novas firmas, como ocorre na microeconomia tradicional. Um mercado é dito contestável se as firmas estabelecidas são vulneráveis à entrada do tipo *hit and run*. Isto quer dizer que face à perspectiva de obter lucros extraeconômicos, firmas concorrentes potenciais poderão ser atraídas para esse mercado, beneficiar-se do lucro, antes que as empresas estabelecidas possam alterar seus preços se, se necessário, sair do negócio. Para que isto seja possível, não pode haver barreiras à entrada, de qualquer espécie, nem custos para saída (*sun costs*).

(Estudos Econômicos. São Paulo. v. 20, nº1, p. 5-28, Jan. – Abril. 1990. Adaptado.)

Com base nas informações disponibilizadas anteriormente e, ainda, conhecimentos adicionais sobre contestabilidade; barreiras à entrada; P & D; e adoção de novas tecnologias, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) As entidades autárquicas gestoras de RPPSs se encontram inseridas em mercados perfeitamente contestáveis.
- B) Para a existência de mercados perfeitamente contestáveis (contestabilidade), faz-se necessária a inexistência de barreiras à entrada.
- C) Ao contrário de uma estrutura em concorrência perfeita, um mercado contestável é compatível com retornos crescentes de escala, interdependência de processos decisórios das firmas e estruturas de mercados oligopolizadas. Monopólios e oligopólios podem ser socialmente desejáveis.
- D) Para ser contestável, um mercado deve ser factível e sustentável: ele é chamado de factível se não houver excesso de demanda nem de oferta e as firmas obtiverem lucros não-negativos; e é chamado de sustentável se nenhuma firma entrante puder obter lucros tomando o preço das participantes como dado. É a contestabilidade que implica a sustentabilidade, e não o contrário; um mercado pode ser sustentável sem ser contestável.

Questão 69

Sobre as relações que podem ser estabelecidas entre *deficits* públicos apurados pelo ente federativo, política fiscal e o respectivo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), analise as afirmativas a seguir.

- I. O *deficit* público do ente federativo e o RPPS estão interligados, pois o ente público é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo RPPS, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, podendo impactar negativamente, ainda mais, as contas públicas.
- II. Aumento das despesas com previdência pode levar a um maior *deficit* fiscal, exigindo medidas como corte de gastos em outras áreas ou aumento de tributos.
- III. O RPPS dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição exclusiva de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, por isso não há qualquer relação entre RPPS, política fiscal e *deficit* público do ente federativo.

Está INCORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e III, apenas.

Questão 70

Entende-se por política cambial, o conjunto de medidas que define o regime de taxas de câmbio e regulamenta as operações de câmbio. Em cenários econômicos específicos, o Banco Central do Brasil pode atuar diretamente no mercado de câmbio, comprando e vendendo moeda estrangeira de forma ocasional e limitada, para conter movimentos desordenados da taxa de câmbio. Essa atuação da autoridade cambial altera a paridade entre a moeda nacional e a moeda estrangeira negociada. Por outro lado, os Fundos de Investimentos em BDR (*Brazilian Depositary Receipts*) – Ações são fundos que investem em BDRs, que são certificados representando ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil. Esses fundos oferecem oportunidades de diversificação internacional sem a necessidade de operar diretamente em bolsas estrangeiras, proporcionando acesso ao mercado global de ações. Considerando as informações disponibilizadas anteriormente e, ainda, sobre as variações cambiais e os possíveis impactos sobre investimentos, assinale a afirmativa correta.

- A) Variações cambiais não afetam quaisquer investimentos do RPPS.
- B) Investimento em Fundos de Investimento em BDR é uma opção 100% segura e certa de obtenção de retornos positivos.
- C) Em função dos riscos resultantes de variações cambiais, RPPS estão impedidos de alocar seus recursos financeiros em Fundos de Investimento em BDR.
- D) Investir em BDRs pode ser uma alternativa de proteção cambial, pois os preços dos ativos são influenciados pela variação cambial entre o real e as moedas estrangeiras, protegendo parcialmente o patrimônio do RPPS contra desvalorização da moeda local.

Questão 71

Segundo a Anbima (2022), o analista de mercado financeiro é responsável por estudar e interpretar informações econômicas, financeiras e de mercado para subsidiar a tomada de decisão de investimentos, seja na escolha de ativos de renda fixa, renda variável, derivativos ou fundos. No contexto da previdência privada, o profissional deve, além de buscar o maior retorno possível para o investidor, respeitar o perfil de risco estabelecido no regulamento dos fundos de previdência, que visa garantir a aposentadoria dos participantes. A gestão prudente é crucial, considerando que esses produtos possuem características de longo prazo e impacto direto na segurança financeira futura dos clientes. Assim, em mercados voláteis como o brasileiro, o papel do analista ganha ainda mais relevância na busca do equilíbrio entre rentabilidade e preservação de capital no longo prazo. André, analista financeiro de uma instituição que administra diversos fundos de previdência públicos, precisa tomar uma decisão. Recentemente, o cenário econômico se tornou mais instável: o Banco Central aumentou a taxa Selic para conter a inflação, o mercado de ações entrou em queda e o dólar apresentou forte volatilidade. Um dos fundos sob responsabilidade de André tem como meta adotar ações/decisões que envolvam o perfil moderado, buscando crescimento do capital no longo prazo, mas aceitando certa exposição ao risco. Diante do novo cenário, ele precisa rever a alocação dos ativos do fundo para preservar o equilíbrio entre risco e retorno. Dentre as alternativas em estudo, André considera:

- Aumentar a exposição em títulos públicos atrelados à inflação (Tesouro IPCA+);
- Reduzir a participação em ações de alta volatilidade; e
- Inserir fundos multimercado de gestão ativa para capturar oportunidades em diferentes mercados.

Com base no caso hipotético, trata-se da decisão mais adequada para André tomar, considerando as boas práticas de gestão de fundos de previdência com perfil moderado:

- A) Reduzir totalmente a exposição à renda variável e migrar 100% dos recursos para CDBs de curto prazo.
- B) Concentrar todo o portfólio em ações de tecnologia para tentar recuperar rapidamente eventuais perdas.
- C) Realizar operações de alto risco com derivativos alavancados para maximizar o retorno, ignorando a volatilidade do mercado.
- D) Aumentar a alocação em ativos de renda fixa atrelados à inflação e diversificar com fundos multimercado, buscando reduzir a volatilidade do fundo.

Questão 72

O analista de mercado financeiro da Niterói Prev deve analisar a situação fiscal de uma entidade governamental para avaliar seu impacto nas finanças públicas e em possíveis investimentos. Em um exercício recente, a equipe da Niterói Prev obteve os seguintes dados sobre o orçamento da cidade de Niterói no ano de 2024:

- Receitas totais: R\$ 1.500.000.000,00;
- Despesas totais: R\$ 1.750.000.000,00;
- Dívida ativa: R\$ 500.000.000,00;
- Superavit primário: R\$ 50.000.000,00.

Com base nesses dados, assinale a alternativa correta sobre o *deficit* fiscal da cidade de Niterói para o ano de 2024.

- A) R\$ 200.000.000,00, considerando a dívida ativa.
- B) R\$ 300.000.000,00, desconsiderando o *superavit* primário.
- C) R\$ 250.000.000,00, considerando as receitas e as despesas totais.
- D) R\$ 250.000.000,00, considerando o *superavit* primário e a dívida ativa.

Questão 73

O analista de mercado financeiro da Niterói Prev, no exercício de suas atribuições legais, deve identificar riscos regulatórios e falhas de mercado que possam impactar os investimentos e a eficiência operacional das entidades prestadoras de serviços públicos ou de interesse coletivo. Sua missão inclui avaliar estruturas de mercado e contratos terceirizados que envolvam recursos do fundo previdenciário, contribuindo para decisões seguras e alinhadas ao interesse público. Em uma análise de mercado, o analista se depara com um setor essencial à população, caracterizado por barreiras à entrada, altos custos fixos e atuação de uma única firma prestadora do serviço. Simultaneamente, observa problemas contratuais recorrentes entre gestores públicos e empresas terceirizadas: desempenho inferior ao esperado, mesmo com metas estabelecidas e dificuldade de verificar o esforço real dos contratados. Além disso, constata a repetida contratação de empresas com histórico insatisfatório, sob a alegação de que são as únicas. Com base nesse cenário, analise as afirmativas a seguir.

- I. O setor descrito apresenta características típicas de monopólio natural, sendo a regulação econômica uma forma de evitar preços abusivos e ineficiências alocativas.
- II. A dificuldade em monitorar o esforço dos contratados caracteriza um problema de risco moral, típico de relações de agência com assimetria de informação pós-contratual.
- III. A contratação de empresas com histórico ruim por alegada ausência de alternativas pode indicar seleção adversa, onde os maus agentes são preferidos ou sobrevivem no mercado.
- IV. O cenário descrito não configura problema do agente principal, pois o poder de decisão está exclusivamente com o contratante público, não havendo assimetria de interesses.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II, III e IV.
- B) I e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.

Questão 74

O analista de mercado financeiro de uma previdência social municipal é responsável por avaliar a rentabilidade e o risco dos ativos que compõem a carteira do fundo previdenciário. Para isso, ele utiliza ferramentas da moderna teoria de finanças, especialmente o modelo de precificação de ativos financeiros – CAPM (*Capital Asset Pricing Model*), a fim de estimar os retornos esperados com base no risco sistemático de mercado. O objetivo é assegurar que os investimentos estejam compatíveis com a política de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), respeitando a relação risco-retorno para garantir a solvência e o equilíbrio atuarial no longo prazo. Em uma das análises realizadas, o analista se deparou com os seguintes dados de mercado para três ativos em carteira; analise-os.

Ativo	Beta	Taxa Livre de Risco (Rf)	Retorno Esperado do Mercado (Rm)
A	0,8	6% a.a.	12% a.a.
B	1,2	6% a.a.	12% a.a.
C	1,5	6% a.a.	12% a.a.

Além disso, o retorno realizado dos ativos no último ano foi:

- Ativo A: 10,2%;
- Ativo B: 13,0%; e
- Ativo C: 14,5%.

Com base na teoria do risco-retorno e no modelo CAPM, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Ativo A apresentou um desempenho superior ao previsto pelo CAPM, indicando um retorno ajustado ao risco acima do esperado.
- II. O Ativo B apresentou retorno inferior ao previsto pelo CAPM, o que pode indicar subprecificação ou risco não sistemático elevado.
- III. O Ativo C apresentou exatamente o retorno previsto pelo CAPM, sugerindo equilíbrio entre risco e retorno.
- IV. De acordo com a teoria risco-retorno, ativos com beta maior tendem a oferecer retorno esperado maior, mas com maior volatilidade.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II, III e IV.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

Questão 75

No exercício de suas atribuições, o analista de mercado financeiro da Niterói Prev realiza estudos estatísticos com o objetivo de compreender a relação entre o desempenho dos ativos da carteira própria do instituto e os principais índices de referência do mercado. Esse tipo de análise é fundamental para embasar decisões de alocação estratégica de recursos e gestão de risco. Em um dos relatórios produzidos, o analista reuniu os seguintes dados mensais sobre o retorno de um ativo específico (Y) e o retorno de um índice de mercado (X), ao longo de cinco meses; analise-os.

Mês	X (índice)	Y (Ativo)
1	1	2
2	2	4
3	3	6
4	4	8
5	5	10

Com base nos conceitos de correlação e regressão linear simples, assinale a alternativa correta.

- A) A equação da regressão de Y sobre X é $Y = X + 1$.
- B) A covariância entre X e Y é nula, pois os dados são simétricos.
- C) O coeficiente de correlação de *Pearson* entre X e Y é igual a 1.
- D) O coeficiente angular da regressão indica que o ativo é menos volátil que o índice.

Questão 76

O analista de mercado financeiro da Niterói Prev, autarquia responsável pela gestão dos recursos previdenciários do município, foi incumbido de avaliar propostas de investimento dos recursos do fundo de reserva. A Diretoria de Investimentos exige que a análise contemple métodos tradicionais de avaliação de projetos para a tomada de decisão. Em estudo recente, dois projetos privados foram apresentados como alternativa de aplicação dos recursos: Projeto X e Projeto Y. Ambos requerem o mesmo investimento inicial de R\$ 300.000,00 e duração de cinco anos. O custo de capital (WACC) considerado para análise é de 10% ao ano. Os fluxos de caixa esperados são:

Ano	Projeto X (R\$)	Projeto Y (R\$)
0	-300.000,00	-300.000,00
1	60.000,00	100.000,00
2	80.000,00	90.000,00
3	90.000,00	70.000,00
4	100.000,00	60.000,00
5	110.000,00	50.000,00

Considerando a avaliação dos projetos conforme os métodos clássicos de análise de investimentos, assinale a alternativa correta.

- A) O Projeto Y apresenta maior VPL e menor TIR do que o Projeto X.
- B) O Projeto Y possui menor VPL, mas tem *Payback* Simples mais rápido que o Projeto X.
- C) O Projeto X possui menor VPL, mas seu *Payback* Descontado é superior ao do Projeto Y.
- D) O Projeto X apresenta maior VPL e maior TIR e, portanto, seria a melhor opção sob todos os métodos de análise.

Questão 77

O analista de mercado financeiro da Niterói Prev, ao analisar as oportunidades de alocação de recursos no mercado acionário, deve considerar não apenas os fundamentos econômico-financeiros das empresas, mas também os aspectos societários e os níveis de governança corporativa a que as companhias estão submetidas, especialmente no que tange ao seu relacionamento com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à adesão a segmentos especiais de listagem da B3, como o Novo Mercado. Com base nessa análise, é fundamental avaliar o alinhamento de interesses entre acionistas controladores e minoritários, a estrutura de capital da companhia e o nível de transparência exigido, especialmente quando se trata de sociedades de capital aberto. Diante desse contexto, assinale a afirmativa correta.

- A) Companhias abertas estão obrigadas a publicar demonstrações financeiras trimestrais auditadas, de acordo com as regras do Novo Mercado e as normas da CVM.
- B) A adesão ao Novo Mercado exige capital mínimo integralizado de R\$ 500 milhões e permite a emissão de ações preferenciais desde que garantido o direito de *tag along* de 100%.
- C) A principal característica das companhias listadas no Novo Mercado é a ausência de acionistas controladores, exigência obrigatória da CVM, para que se garanta dispersão acionária.
- D) O regime jurídico das companhias abertas dispensa a observância da Lei das S.A. (Lei nº 6.404/1976), na medida em que estão submetidas prioritariamente à regulamentação da CVM.

Questão 78

Carlos tomou um empréstimo junto a um banco múltiplo no valor de R\$ 1.000,00 com pagamento pelo sistema *Price*, para ser pago em doze meses, a uma taxa de juros nominal de 12% ao ano. Após pagar a sétima prestação ao banco, ele percebe que teria recursos suficientes para quitar o saldo devedor no mesmo dia. Com base nessas informações, assinale o valor mais próximo que Carlos pagará para a quitação antecipada do contrato tomado junto ao banco.

- A) R\$ 412,00.
- B) R\$ 425,00.
- C) R\$ 432,00.
- D) R\$ 445,00.

Questão 79

Como analista de investimentos da Niterói Prev, equipe responsável pela gestão do fundo previdenciário municipal, determinado profissional frequentemente precisa avaliar a sustentabilidade financeira de empresas de consultoria de serviços públicos que operam na cidade. Uma dessas empresas fornece um serviço com uma demanda de 1.000.000 de unidades por ano, tendo custos operacionais de R\$ 2.000.000,00 anuais. Para garantir o equilíbrio financeiro e uma taxa de retorno de 10%, qual deve ser o preço máximo por unidade tarifada, considerando uma estratégia de regulação pelo método de preço-teto (*price cap*)?

- A) R\$ 2,20.
- B) R\$ 2,50.
- C) R\$ 2,70.
- D) R\$ 3,00.

Questão 80

No exercício de sua função na Niterói Prev, o analista de mercado financeiro é incumbido de revisar a carteira de títulos públicos federais prefixados e indexados à inflação. Dentre os objetivos do estudo estão:

- Avaliar o impacto de choques na estrutura a termo das taxas de juros;
- Precificar adequadamente os ativos frente às curvas de mercado;
- Medir a exposição ao risco de taxa de juros; e
- Estimar a *duration* modificada da carteira, considerando que parte relevante dos papéis se encontra no regime de marcação a mercado.

Os dados a seguir se referem a dois títulos da carteira (valores anuais):

Título	Tipo	Vencimento	Cupom	Preço	YTM (a.a.)
A	LTN (Prefixado)	2 anos	0%	R\$ 857,34	8,0%
B	NTN-B (IPCA+)	5 anos	5%	R\$ 1.100,00	6,5% (real)

Tendo em vista os dados e os fundamentos da teoria da renda fixa, estrutura a termo das taxas de juros e *duration*, analise as afirmativas a seguir.

- I. Um aumento uniforme da estrutura a termo das taxas de juros provocará uma queda nos preços dos títulos, sendo o impacto mais severo sobre o Título B, dado seu maior prazo e presença de cupons intermediários.
- II. O Título A é mais sensível a variações na taxa de juros do que o Título B, uma vez que seu *duration* é igual ao próprio prazo de vencimento e não há recebimentos antes disso.
- III. A precificação do Título B requer o uso de uma estrutura a termo de taxas reais, e não nominais, sendo necessário descontar os fluxos futuros pela taxa real de mercado.
- IV. A *duration* modificada do Título B será maior que a do Título A, pois incorpora os efeitos de indexação à inflação e cupons fixos, tornando o título mais exposto ao risco de mercado.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II, III e IV.
- B) IV, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III, apenas.

ATENÇÃO



NÃO é permitida a anotação das respostas da prova em nenhum meio.
O candidato flagrado nessa conduta poderá ser eliminado do processo.

CONCURSO PÚBLICO – NITERÓI PREV

PROVA DISCURSIVA

ORIENTAÇÕES GERAIS

- A Prova Discursiva tem caráter eliminatório e classificatório; sendo constituída de uma questão discursiva, que será avaliada em trinta pontos.
- A resposta deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos, como também no caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para este fim.
- A Prova Discursiva terá extensão mínima de dez linhas e máxima de vinte linhas e deverá atender ao número mínimo de linhas estipuladas, sob pena de desclassificação para o texto com número de linhas abaixo do limite mínimo exigido.
- O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscruver em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado em edital, bem como no caso de identificação em local indevido.
- Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos:

CRITÉRIOS	PONTUAÇÃO
(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS	24 pontos
ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO	
Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente publicado.	
(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS	6 pontos
Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir:	
1. Conectores (sequencição do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular. 4. Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação pronominal. 8. Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação.	
OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:	
1. A cada erro textual referente aos aspectos microestruturais ocorrerá o decréscimo de 0,5 ponto, até o limite de 6 pontos.	
2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da Prova Discursiva.	

No município de Alfa, surgiram denúncias a respeito da atuação da Autarquia Previdenciária Municipal “Futuro Seguro” (APMFS). Algumas das situações relatadas envolviam questionamentos sobre:

- 1) A criação da autarquia;
- 2) Irregularidade em algumas aplicações financeiras, que teriam sido direcionadas a empresas com ligações indiretas com membros da diretoria da autarquia, em violação ao princípio da impessoalidade;
- 3) Dispensa indevida de licitação para contratação de compra de materiais regulares de insumo, que possam ser fornecidos por diversas empresas do mercado, com valor de R\$ 40.000,00; e
- 4) Suposta ausência de transparência com relação a informações de interesse coletivo ou geral, em desrespeito à Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011).

João, servidor da APMFS, foi incumbido de elaborar subsídios para a resposta dos questionamentos apresentados. Considerando as informações expostas, redija a resposta que deve ser apresentada por João, se atendo especificamente aos seguintes tópicos:

- 1) O conceito de autarquia e a previsão constitucional sobre a forma de sua criação;
- 2) A definição do princípio da impessoalidade;
- 3) A conformidade – ou não – do procedimento de dispensa de licitação mencionado; e
- 4) Pelo menos uma medida prevista na Lei Federal nº 12.527/2011 a ser adotada pela entidade visando à transparência das informações.

Instruções adicionais:

- A resposta deve ser estruturada em itens numerados com 1, 2, 3 e 4, conforme tópicos acima apresentados;
 - A resposta à questão discursiva deverá ter extensão mínima e máxima de dez linhas e vinte, respectivamente. Linhas deixadas em branco não serão contabilizadas; e
 - Em caso de erro na escrita, o candidato deverá utilizar tachado duplo para anulação e desconsideração do trecho equivocado.
- (EXEMPLO)

CONCURSO PÚBLICO – NITERÓI PREV

PROVA DISCURSIVA

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	



PCI Concursos

INSTRUÇÕES

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa.
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipod*, *ipad*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de veículo, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda que terapêuticos) e similares etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.
3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito.
4. A aplicação das provas terá duração de quatro horas para os cargos de nível técnico e médio, seis horas para o cargo de Procurador Autárquico e cinco horas para os demais cargos de nível superior. Esse período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e o preenchimento da Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva), quando houver.
5. O caderno de provas é composto por oitenta questões.
6. As questões da prova objetiva são do tipo múltipla escolha, com quatro opções (A a D) e uma única resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas (gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva), quando houver, devidamente assinados nos locais indicados.
7. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (gabarito) e na Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
9. Não é permitida a anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio.
10. O candidato poderá se retirar do local de provas somente a partir de noventa minutos do início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o caderno de provas. O candidato somente poderá se retirar do local de provas levando o caderno de provas no decurso dos últimos trinta minutos ao horário previsto para o seu término.
11. Os três últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum candidato insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos outros dois candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas, para posterior análise da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na *internet*, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas deverá fazê-lo apenas em requerimento próprio, disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
- A interposição de recursos deverá ser feita apenas no prazo recursal, conforme informações contidas no edital do certame.